คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๓๓/๒๕๖๘

นาย ว โจทก์

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน จำเลยที่ ๑

บริษัท ฟ จำกัด จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ และ ๑๒๐

เรื่อง แม้การย้ายสถานประกอบกิจการจะมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ยังไม่ถือว่ามีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ คำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานผู้ออกคำสั่ง จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการค้าปลีก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๒ จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ครั้งสุดท้ายในตำแหน่งผู้จัดการสาขา ก่อนที่จำเลยที่ ๒ จะย้ายสถานประกอบกิจการจำเลยที่ ๒ ให้โจทก์ปฏิบัติงานที่แผนก Online ที่จังหวัด จ ต่อมาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำเลยแจ้งลูกจ้างแผนก Online ด้วยวาจาว่าต้องการปิดแผนกดังกล่าว และแจ้งให้ลูกจ้างย้ายไปทำงานที่สาขาอื่น โดยจำเลยที่ ๒ แจ้งให้โจทก์ย้ายไปทำงานที่สาขา ก ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขา โดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเดิม โจทก์มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ย้ายไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ เนื่องจากได้รับผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้าง และความรู้สึกที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากจำเลยที่ ๒ ที่จะปรับตำแหน่งจากผู้จัดการสาขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขา จำเลยที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ของลูกจ้างในวันเดียวกัน และยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ เห็นว่า โจทก์ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานประกอบกิจการแต่ยังถือไม่ได้ว่าเป็นผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ และมีคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้ายสามสิบวัน โจทก์รับทราบคำสั่งแต่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งจำเลยที่ ๑ ขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ของจำเลยที่ ๑ กับบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพิเศษ และค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว การที่จำเลยที่ ๒ แจ้งย้ายสถานประกอบกิจการเป็นกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจึงมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้าง เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านต่าง ๆ ของโจทก์หากย้ายไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการใหม่ โจทก์ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานประกอบกิจการ

ของจำเลยที่ ๒ แต่ผลกระทบดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ทำงานในตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการแผนก Online ประจำสาขาที่จังหวัด จ โดยแผนกจัดตั้งขึ้นในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อมาเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลดลงและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จำเลยที่ ๒ จึงมีความจำเป็นต้องปิดแผนก Online และสอบถามความประสงค์ของลูกจ้างว่าคนใดมีความประสงค์จะย้ายไปทำงานสาขาอื่นของจำเลยที่ ๒ ซึ่งการย้ายไปทำงานที่ร้านสาขาอื่น ลูกจ้างจะได้รับเงินค่าจ้างและสวัสดิการ รวมถึงมีสภาพการจ้างเหมือนเดิมทุกประการ ส่วนตำแหน่งที่ได้รับนั้นอาจจะได้รับตำแหน่งเดิมหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมขึ้นอยู่กับสาขาที่ลูกจ้างย้ายไป โจทก์แจ้งว่าประสงค์ย้ายไปสาขาใหม่ ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โจทก์มีหนังสือแจ้งไม่ประสงค์ย้ายไปทำงานที่ใหม่หรือสาขาอื่น เนื่องจากเหตุผลในการเดินทางและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รวมถึงต้องดูแลครอบครัว จำเลยที่ ๒ เห็นว่า การโอนย้ายไปสาขาใหม่ของโจทก์ไม่ได้ส่งผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของโจทก์ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้แก่โจทก์ ส่วนค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยที่ ๒ จ่ายให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ เป็นหน่วยงานราชการ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นผู้ออกคำสั่ง จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสาขา เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ติดต่อกันจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างที่โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ โจทก์ทำงานอยู่ที่สาขาจังหวัด จ ในแผนก Online เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๒ แจ้งให้ลูกจ้างในสาขารวมทั้งโจทก์ให้ย้ายไปทำงานที่สาขาอื่นที่ลูกจ้างสะดวกในการเดินทาง โดยให้ลูกจ้างเป็นผู้เลือกว่าประสงค์จะย้ายไปทำงานสาขาใด แต่สำหรับโจทก์ จำเลยที่ ๒ แจ้งให้โจทก์ย้ายไปทำงานที่สาขา ก ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขา โดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเดิม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โจทก์มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ย้ายไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ อ้างว่าได้รับผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตของโจทก์ในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และความรู้สึกที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากนายจ้างที่จะปรับตำแหน่งของโจทก์จากผู้จัดการสาขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขา โจทก์ยืนยันตามความประสงค์เดิมที่จะไม่ย้ายไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง

ต่อมาจำเลยที่ ๒ ชำระค่าชดเชยพิเศษให้โจทก์ตามคำสั่งจำเลยที่ ๑ โจทก์ได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานวินิจฉัยว่า ค่าวิชาชีพ ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าพาหนะ และค่าภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยที่ ๒ จึงมิต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มให้แก่โจทก์ แผนก Online ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง และสาขาจำเป็นต้องปิดแผนก Online การย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวของจำเลยที่ ๒ มีลักษณะปิดสถานประกอบกิจการเดิมและย้ายไปยังสถานประกอบกิจการสาขาใหม่ที่มีอยู่ และจำเลยที่ ๒ ย้ายลูกจ้างในแผนกเดิมทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการ การที่จำเลยที่ ๒ แจ้งย้ายสถานประกอบกิจการแก่ลูกจ้างทั้งหมดรวมทั้งโจทก์ด้วยวาจา ถือว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ นายจ้างไม่ได้ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจึงมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้าง แม้โจทก์จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่โจทก์เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขึ้น BTS และ MRT แบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาในการเดินทางของโจทก์ใช้เวลาน้อยกว่าเดิม และแม้โจทก์จะอ้างว่าถูกลดตำแหน่งลง แต่เหตุดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอน

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า กรณีมีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ แจ้งย้ายสถานประกอบกิจการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ เมื่อโจทก์มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ไม่ย้ายไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ไปยังจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ วรรคสาม ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไว้ว่า หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าว มีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์ไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศหรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่งและให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘ โดยมิได้บัญญัติว่า หากนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษทันทีดังที่โจทก์อุทธรณ์แต่อย่างใด และที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นผู้จัดการสาขาที่จังหวัด จ การที่โจทก์ถูกปรับลดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ซึ่งชื่อชั้นของสาขาที่ถูกย้ายไปไม่อาจเทียบไม่ได้กับสาขาจังหวัด จ และโจทก์ยังถูกลดตำแหน่งลงเป็นเพียงผู้ช่วยผู้จัดการสาขา โดยที่โจทก์มิได้ทำผิดข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ โจทก์ย่อมไม่อาจรับสภาพได้ การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ ต้องไปเป็นลูกน้องของผู้จัดการสาขา ทำให้โจทก์ได้รับความอับอาย เสียชื่อเสียง คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า ในการพิจารณาว่าการย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง มีผลกระทบสำคัญต่อการ

ดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากระยะทางในการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง หรือลูกจ้างอาจต้องย้ายที่พักอาศัยเพื่อให้ใกล้สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ หรือในแง่หน้าที่ต่อครอบครัวของลูกจ้าง เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไปทำงานสถานประกอบกิจการเดิม ระยะทางไปกลับ ๕๕.๓๕ กิโลเมตร เวลาเดินทางไปกลับ ๑ ชั่วโมง ๒๙ นาที ส่วนสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ระยะทางไปกลับ ๒๙.๓๑ กิโลเมตร เวลาเดินทางไปกลับ ๑ ชั่วโมง ๑๒ นาที ระยะทางไปกลับสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ของโจทก์ลดลง ๒๖.๐๔ กิโลเมตร เวลาเดินทางไปกลับลดลง ๑๗ นาที ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นเดือนละ ๑,๙๓๖ บาท แม้โจทก์จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่โจทก์เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขึ้น BTS และ MRT แบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาเดินทางของโจทก์ใช้เวลาน้อยกว่าเดิม ดังนี้ แม้การย้ายสถานประกอบกิจการจะมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ยังไม่ถือว่ามีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ก่อนมีการแจ้งย้ายสถานประกอบกิจการ โจทก์มีตำแหน่งผู้จัดการสาขาแผนก Online แต่เมื่อย้ายสถานประกอบกิจการ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์ไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่โดยลดตำแหน่งโจทก์ไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอื่น ทำให้โจทก์ไม่อาจรับสภาพได้ เป็นการขัดหรือแย้งกับสภาพการจ้างและไม่เป็นคุณแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ นั้น โจทก์ไม่ได้กล่าวไว้ในคำฟ้องแต่เพิ่งยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
